

Nájomná zmluva č. 1/2026 na prenájom hrobového miesta

uzavretá v zmysle § 663 a násl. Občianskeho zákonníka a zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ:

Obec Tušická Nová Ves

072 02 Tušická Nová Ves 167

zastúpená : **Rastislav Jakubec** - starosta obce

IČO : 00 325 929

DIČ: 2020 042 669

Banka : Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK65 5600 0000 0042 1594 6002

/ ďalej len „prenajímateľ“ /

2. Nájomca:

Meno a priezvisko: **Monika Vasil'ová**

Bytom: **Xxxxxxx Xxxx Xxx xx 000**

000 00 Xxxxxxxx Xxxx Xxx

Rodné číslo: **000000x0000**

(ďalej aj ako „nájomca“)

I. PREDMET NÁJMU

Na základe tejto zmluvy prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu hrobové miesto za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov na cintoríne v katastrálnom území Tušická Nová Ves na parcele č. 378 (nový cintorín), na parcele č. 383/1 (starý cintorín). Hrobové miesto:

Časť cintorína:	Starý Cintorín TNV - Rad 3.
Číslo miesta:	22
Typ:	Jedno hrob betónový - 1,2 miesta
Interné číslo:	116

Nebohí:

Bajus Ján * 1877 † 1952

Bajusová Zuzana * 1875 † 1969

II. DOBA NÁJMU

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby **/10 rokov/**, ak zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak.

III. VÝŠKA NÁJOMNÉHO

1. Výška nájomného za nájom hrobového miesta je **35,00 EUR** na dobu **10 rokov** a je na obdobie do **01.01.2035**. Nájomné je určená podľa § 1 ods. 1, Všeobecne záväzného nariadenia obce Tušická Nová Ves č. 3/2024, ktoré je dodatkom č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Tušická Nová Ves č. 5/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.
2. Na ďalšie obdobie nájmu je potrebné uhradiť nájomné najneskôr v posledný deň uhradeného 10-ročného obdobia predchádzajúcej úhrady, vo výške nájmu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sú upravované ceny nájmu hrobových miest.

IV. PODMIENKY NÁJMU

1. Nájomca sa zaväzuje najmä :

- a) Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku cintorína,
- b) udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote a poriadku na vlastné náklady,
- c) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
- d) vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na hrobovom mieste a úpravy okolo hrobového miesta iba so súhlasom správcu cintorína,
- e) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
- f) udržiavať poriadok a zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobových miest, okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je povinný vopred písomne informovať nájomcu. O už uskutočňovanom zásahu do hrobového miesta, je prevádzkovateľ cintorína povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

3. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnutelný majetok si je povinný poistiť na vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, resp. zničenie majetku.

V. SKONČENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU

- 1. Nájomca môže prenechať hrobové miesto ďalšiemu nájomcovi na základe čestného vyhlásenia.
- 2. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto blízka osoba, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
- 3. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
- 4. Prenajímateľ je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
- 5. Prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu, ak:
 - a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
 - b) sa pohrebisko zruší,
 - c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
- 6. Ak prenájomca vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 5 písm. a/ a b/ tohto článku musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
- 7. Ak prenájomca vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 5 písm. a/ a b/ tohto článku, je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
- 8. Ak prenájomca vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 5 písm. c/ tohto článku, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
- 9. Ak prenájomca vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 5 písm. c/ tohto článku a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka od dňa doručenia výpovede. Ak nájomca na výzvu prenájomcu v lehote jedného roka neodstráni príslušenstvo hrobu, po uplynutí výpovednej lehoty má prenájomca právo toto príslušenstvo predať na dražbe.
- 10. Ak prenájomca vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 5 písm. c/ a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná doba uplynie tri roky od dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prenajímateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu môže predať na

dražbe.

11. Ak prenajímateľ postupuje podľa odsekov 9 a 10, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto zmluvy.
2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
3. V prípade, že by niektoré z ustanovení bolo neplatné, je neplatné iba v tejto časti.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravované sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.131/2010 Z.Z. o pohrebníctve a VZN obce Tušická Nová Ves č. 5/2020 a jeho dodatkom č. 2 , VZN obce Tušická Nová Ves č. 3/2024.
5. Nájomca v zmysle §7 zákona č.482/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje , že súhlasí so spracovávaním jeho osobných údajov prenajímateľom v rozsahu údajov uvedených pri označení zmluvných strán tejto zmluvy a v zákone č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve na účel vedenia týchto údajov v evidencii nájomcov a riadnej identifikácie nájomcu na účely plnenia tejto zmluvy, možnosti vyhľadávania v databáze nájomcov, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy. Po uvedenom období budú osobné údaje nájomcu z informačných systémov prenajímateľa zlikvidované. Nájomca môže odvolať kedykoľvek svoj udelený súhlas po ukončení platnosti zmluvy a vyrovnaní všetkých záväzkov.
6. Túto zmluvu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prehlasujúc, že obsahuje ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť žiadne pochybnosti. Preto bola zmluva po prečítaní a pochopení jej obsahu na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží nájomca a jeden rovnopis prenajímateľ.

V Tušickej Novej Vsi dňa **02.01.2026**

.....
Prenajímateľ

.....
Nájomca